

中华联邦共和国宪法

目录

序言..... 2

国家基本原则..... 3

 第一条 国家性质..... 3

 第二条 国家主权..... 3

 第三条 联邦成员及权利..... 3

 第四条 政治制度..... 3

第二章 总统..... 3

第三章 总理..... 4

第四章 国会..... 5

第五章 公民权利与义务..... 8

第六章 司法..... 11

第七章 军事与国防..... 12

第八章 财政..... 13

第九章 地方自治..... 13

第十章 最高法律..... 14

第十一章 国旗..... 14

第十二章 国徽..... 14

第十三章 国歌..... 14

第十四章 首都..... 14

第十五章 修订..... 15

第十六章 附则..... 15

序言

我们联邦共和国公民，为建立一个更完善美好的联邦，树立真理与正义，保障国内社会安宁，提高共同防务，促进公共福祉，并使我们子孙后代享受自由之赐福，通过正式选出的国会代表，确保与世界各国人民和平共处与友好合作而获取的繁荣和自由，能够带给我们全国人民福泽和恩惠，彻底消除流氓政府行为而再次发生胁迫和战祸，兹宣布个人权利高于国家权利，争取个人权利就是争取国家权利，人权高于主权，主权属于公民。

国政源于公民的严肃信托。其权威来自公民，其权力由公民的代表行使，其福祉由公民享受，这是人类基本的普世价值观原理。特权不应该成为某些人财富的护身符，更不能够成为奴役和压迫民众的工具，为限制特权、回归平民政治，国家代表每一位普通个体生命、而不只是为少数权贵利益集团服务，打破权力的垄断，让更多人有机会参政议政，让每一个公民的声音都能被当政者听见和接受，我们不能够让政治成为少数人统治多数人的游戏，也不能够变成多数人对少数人的暴政，而要让它成为所有公民的责任。

在中国共产党独裁专制统治下，中国人民的人权遭受到系统性、普遍性和长期性的侵犯，人与人之间互不信任，互相残害，自顾自保，恶性循环，社会正义被践踏，法治荡然无存，人民生活在红色恐怖之中，面对空前的人祸灾难和历史浩劫的沉痛教训，为了铭记历史与警醒后人，若不留下记录和改变，好吃不好打，我们将无法汲取和牢记应有的家仇国恨，无法避免又有多少可怕的悲剧再次重演。本宪法承载着人民对人权，法治与尊严的深切渴望，顺应当今世界历史潮流，以正义和人权为基石，重新构建秩序，确保公民权利得到真正的保障。

民主制度的核心在于议会的正常运作，议会是民意的直接体现，是立法和政策制定的中枢。为确保议会能够正常，持续和有效的工作，宪法中设置了一系列的制度保障，强化议会的功能和权威，防止议会运作受阻，被架空或受到外部力量的干扰与破坏，这些制度性安排不仅仅是对历史教训的深刻反思，更是对未来政治秩序稳定和法治精神的坚定承诺。

议会作为国家的最高权力机关，必须成为国家宪政治理的核心和权力的源泉。因此，实行向议会负责的内阁制度，不仅是制度安排上的理性选择，更是民主政治发展规律的必然要求，这一制度安排确保了政府对议会负责，议会对人民负责，从而真正实现了自由民主的宪政原则。中华联邦共和国的建立旨在维护国家统一，促进联邦成员间的和平共存，保障公民权利，推动经济社会和谐与可持续的发展，并确保政府权力来源于人民，服务于人民。本宪法所确立的制度安排，将为中华联邦共和国的长治久安和人民的根本福祉奠定坚实的法律基础，开启自由民主法治的新纪元。本宪法即以此原理为根据而制定之。

中华联邦共和国公民期待持久的和平，深知支配人类相互关系的崇高理想，信赖爱好和平的各国人民的公正与信义，决心保持我们的安全与生存，我们希望在努力维护和平与正义，从地球上永远消灭独裁专制和法西斯暴政，在压迫与偏见的国际社会，占有光荣的地位，屹立于世界民族之林。我们确认全世界人民都同等具有免于恐惧和贫困的自由，并在和平环境中有着生存与发展的权利。

我们相信，任何国家都不得只顾及本国而罔顾他国，政治道德的法则是普遍的法则，我们将坚守基于国际规则为基础的文明秩序体系和保障我们的安全，遵守这一法则是希望维护本国独立与主权，统一和领土完整，并同世界各国建立对等友好关系的责任。

中华联邦共和国公民誓言，以国家的名誉和荣耀，竭尽全力达到这一崇高理想和目的。

国家基本原则

第一条 国家性质

1. 中华联邦共和国是主权独立，民主统一的联邦制国家，实行民主共和制。
2. 中华联邦共和国实行完全开放的资本主义自由市场经济。
3. 中华联邦共和国实行小政府，大社会的治理模式。
4. 中华联邦共和国的权力属于全体公民，政府的一切行为必须以宪法和法律为依据，并接受公民与媒体监督。
5. 任何组织或个人不得以任何形式破坏国家统一，主权独立，领土完整和联邦制度。

第二条 国家主权

1. 中华联邦共和国的主权属于全体公民，不可分割。
2. 中华联邦共和国领土，依其固有之疆域，非经国会之决议，不得变更之。
3. 任何个人或组织不得以任何形式宣扬分裂或进行危害国家安全的活动。
4. 外交事务由联邦政府统一管理，任何联邦成员不得擅自与外国建立外交关系。

第三条 联邦成员及权利

1. 中华联邦共和国由若干联邦成员（州、市、自治区等）组成。各联邦成员依法享有高度的自治权。
2. 联邦成员立法会和行政机关有权制定符合本宪法精神的地方法规，并在法律框架内实施自治管理。
3. 各联邦成员是必须维护国家统一，不得以任何形式损害国家利益。

第四条 政治制度

1. 中华联邦共和国实行多党制与议会民主制。所有政党均不得垄断国家权力。
2. 选举制度实行普选制，确保公民拥有平等投票权。

第二章 总统

第五条

总统是中华联邦共和国国家的象征，是中华联邦共和国公民统一的象征，中华联邦共和国总统为国家元首，其地位是以主权所在的全体中华联邦共和国公民的意志为依据。

总统每届任期四年，可连选连任一次。总统和具有同样任期的副总统应照下列手续选举：每州、市、自治区应依照该州、市、自治区立法会规定之手续、推荐总统，副总统两名候选人。参议院、众议员及联邦共和国之下担任有责任或职务的人士，均不得被任命为候选人。

（当选总统者需要获得全部州、市、自治区的过半票。在以此类推的选举中，总统选出后，获得选举人所投票数最多者即为副总统。但如有二人或二人以上得票相等时，则应由参议院投票表议，选出一人为副总统。

国会可决定各州、市、自治区推荐候选人的时间以及他们投票的日期，投票日期全国一律。只有出生时为联邦共和国公民或在本宪法实施时已成为联邦共和国公民者可选为总统，若年龄未满三十五岁，且在联邦共和国境内居住未满二十年者不得被选为总统。

（如遇总统被免职，或因死亡辞职，或丧失能力而不能执行其权力及职务时，总统职权应由副总统代替执行。如总统及副总统被免职或死亡辞职或丧失能力，则国会得以法律规定，由总理代理总统职务（总理原有的行政权被暂时停职），直至总统能力恢复或新总统被选出为止（总理又可恢复其原有的行政权），如总理在代理总统职务期间，被免职或死亡，辞职或丧失能力，由现任外交部部长代行总统职权，直至总统能力恢复或新总统被选出为止。）

总统得因其服务而在确定的时间内获得酬佣，数额在其当选任期内不得增加或减低，他亦不得在此任期内接受联邦共和国和任何州、市、自治区的其它报酬。在总统就职之前，他应宣誓或誓恩如下：我郑重宣誓（或矢言），我将忠诚地执行中华联邦共和国总统的职务，并尽最大的能力维护，保障和捍卫联邦共和国宪法。

第六条 总统为联邦共和国陆海空军和奉调为联邦共和国服现役的各州、市、自治区国民警卫队与民兵的总司令。总统得令各行政部门长官就他们各自职责有关的任何事项提出书面意见，他有权利对危害联邦共和国国家安全的犯罪行为须赐缓刑和赦免，但弹劾案除外。

第七条 总统提名联邦宪法法院大法官、联邦储备银行行长，会计审计院院长人选，经过国会审查同意、批准，总统签署任命书。

第八条 应国会同意与要求，宣布解散本届国会，重新举行大选。

第九条 总统有权委任人员填补在参议院休会期间，可能出现的官员缺额，但这些委任应于参议院下届会议结束期为止。

第十条 总统应不时向国会报告联邦国情并向国会提出他认为必要而恰当的措施，建议给国会审议。在非常时期 总统得召集两院或任何一院开会，如遇两院休会时间出现意见分歧时，他得命两院休会至他认为适当的时间。

第十一条 总统接受外国大使和其使节的国书、尽力维护联邦共和国的荣誉。

第十二条 总统代表国家出访出席重大国际会议。

第十三条 总统有荣典权 国家礼仪，荣誉，勋章以及其他光荣称号的授予，概不附带任何特权。

第十四条 总统主持召开国家安全会议。国家安全会议成员包括：总统，总理，参议院议长，众议院议长，联合作战参谋部总参谋长，外交部部长，国防部部长等七人。

第十五条 总统、副总统，犯叛国、贿赂或其他严重罪行和轻罪而受到弹劾，一经定罪，应予免职。

第三章 总理

第十六条 总理是中华联邦共和国政府首脑，管理国家行政机关日常事务工作。

第十七条 总理经由全国民众选举获胜的政党推荐出任，二年一届，最多可任四届。

第十八条 总理组成行政内阁，制定政府政策，领导内阁行政权对国会共同负责。

第十九条 总理提名内阁部长人选，内阁部长须是文官，内阁成员三分之二须是众议院议员，经国会讨论、批准，并由总统签署任命。内阁主要成员由众议院议员担任，既可以同时具有议员和内阁成员角色的双重身份。

第二十条 总理、副总理须是众议院议员。

第二十一条 总理可任意罢免内阁部长，新内阁部长的人选须经国会同意。

第二十二条 总理须获得国会的信任投票，内阁在众议院通过不信任案或信任案遇到否决时，如十日内不解散众议院，则必须全体辞职。

第二十三条 总理缺位，或众议院总选举后第一次召集国会时，内阁必须全体辞职。

第二十四条 发生前两条情况时，在新总理被任命前内阁继续执行职务。

第二十五条 总理代表内阁向国会提出议案，就一般国务及外交关系向国会提出报告，汇报政府工作、并指挥协调监督各行政部门。

第二十六条 总理提名驻外使节人选，经过国会讨论，批准，并由总统签署任命。

第二十七条 内阁除执行一般行政事务外，还处理下列各项政务：

1. 诚实执行法律，总理国务。
2. 处理外交关系。
3. 缔结条约，但必须在事前，或根据情况在事后须获得国会的追任。
4. 按照法律规定的准测、掌管有关官吏的事务。
5. 编造并向国会提出预算，
6. 为实施本宪法及法律的规定而制定政令，但在此政令中，除法律特别授权外不得制定罚则。

第二十八条 在国家进入紧急状态或战争状态时，总理主持和领导“战时内阁”，战时内阁成员包括：总统，总理，参议院议长，众议院议长，联合作战参谋部总参谋长，外交部部长，国防部部长，情报总监，国土安全部部长等九人组成，临时总负责国家处于紧急状态或战争状态下的军政事务；当紧急状态或战争状态灭亡或结束，总统宣告“解散战时内阁”，即刻还政于民。

第二十九条 在国家进入紧急状态或战时状态时，政府有权采取特别措施，但须在 72 小时内报请国会批准；未经国会批准的特别措施，即刻自动失效。

第三十条 在职内阁部长，如无总理的同意不受公诉，但必须规定并不妨碍得公诉的权利。

第三十一条 总理、副总理、犯叛国，贿赂或其他严重罪行与轻罪而受弹劾，一经定罪，应予免职。

第三十二条 总理因服务而获得薪酬。

第四章 国会

第三十三条 本宪法所授予的全部立法权均属于由参议院和众议院组成的联邦共和国国会。国会是国家的最高权力机关。

第三十四条 众议院由各州，市，自治区民众每两年选举一次产生的众议员组成。每州，市，自治区的众议员候选人须具备该州，市，自治区立法会人数最多一院选举人所必须具备的资格，每州，市，自治区常住人口总数与该州，市，自治区众议员的差额比例相等。

凡年龄不满二十五岁，成为联邦共和国公民不满十年，且任一州，市，自治区当选时不是该州，市，自治区居民者，不得担任众议员。

任何一州，市，自治区代表出现缺额时，该州，市，自治区行政机关应发布选举会，以选出众议员填补此项缺额。

众议院选举本院议长和其他官员，唯众议院有弹劾权。

第三十五条 联邦共和国参议院由每州，市，自治区（立法会各自选出的）两名任期六年的参议员组成。每一名参议员有一票表决权。

参议员在第一次选举后集会时，即应分为人数尽可能相等的三个组。第一组参议员席位在第二年年终空出；第二组参议员席位在第四年年终空出；第三组参议员席位在第六年年终空出。使每两年有三分之一的参议员得以改选（在任何一州，市，自治区议会休会期间，如有参议院因辞职或其他原因出缺，该州，市，自治区行政长官在州，市，自治区立法会下次集会填补此项缺额前，可任命临时参议员）

凡年龄不满三十岁，成为联邦共和国公民不满十年，且在一州，市，自治区当选，不是该州年居民者、不得担任参议员。参议院选举本院议长和其他官员。

唯参议院有审判一切弹劾之权。为此目的开庭时，全体参议员俱应宣誓或作代誓宣言，联邦共和国总统，副总统，总理受审时，由宪法法院首席大法官主审。无论任何人，非经出席三分之二人数的同意，不得被定罪。

弹劾案的判决以免职和剥夺担任及享有联邦共和国属下有荣誉有责任或有报酬的职务之资格为限。但被定罪者仍应负有刑责而被依法起诉，审理，判决和惩罚。

第三十六条 举行参议员和众议员选举的时间，地点与方式，在每州，市，自治区由该州，市自治区立法会规定，国会可随时用法律制定或变更此类规定，但选举参议员的地点除外。

国会每年度至少开会一次。此会议应在（十二月的第一个星期一）举行，除非国会的法律另行规定日期。

第三十七条 国会决策采取简单多数表决制。议会会议，必须至少在前一天通知议员；只要有超过半数议员出席会议，就可以作出简单多数的表决。

第三十八条 两院各自每年至少召开四次常会，每次会议不得少于 30 个工作日。

第三十九条 国会议员在会议期间应该全程出席，未经议长批准连续缺席 10 次者，视为自动辞职。第四十条 国会会议须进行全程录音录像，记录存档，并对公众开放查阅。

第四十一条 涉及国家机密的会议，应在 10 年后予以解禁解密。

第四十二条 议员的表决记录和提案情况，应在国会官网实时公布。第四十三条 参众两院应自行审查本院的选举，选举结果报告和议员资格。每院议员出席人数过半数，即构成议事的法定人数时，可逐日休会，并有权按本院规定的方式和罚则强迫缺席议员出席会议。

参众两院可规定议事规则，惩罚本院在议会会议期间恶意阻碍表决，扰乱会议秩序或使用暴力手段的议员，驱逐出议会，并经三分之二议员的同意可剥夺其议员资格。

参众两院都应保存本院议事录，并不时予以公布。但其制定为需要保密的部分除外。每院议员对任何问题的赞成和反对，如五分之一出席议员表明意愿，亦应载入本院议事录中。

在国会开会期间，任何一院未经另一院同意不得休会三日以上，也不得休会迁移到两院集会处以外的其他地点。

第四十四条 参议院和众议院不得无故长期闭会，若闭会时间超过 60 日，议长或三分之一以上议员有权提请召开会议。

第四十五条 议会休会期间，如有三分之一以上联署要求召开特别会议，议长必须在 5 日内召集会议。

第四十六条 国家进入紧急状态时，议会应在 24 小时内召开特别会议，必要时允许远程会议。

第四十七条 在紧急状态下，若议会无法正常召开，议长可授权常务委员会履行议会职责，但须在 30 日内提交全体会议追认。

第四十八条 处于紧急状态或战争状态下，无法实行正常选举的情况下，国会依然是国家最高权力机关。

第四十九条 众议员或参议员出现空缺，应在 60 日内完成补选。

第五十条 参议员和众议员应得到服务的报酬，这种酬金由法律确定，从联邦共和国国库支付。两院议员除犯有叛国罪，重罪和妨害治安罪外，在所有情况下，都享有在出席各自议院会议期间和往返于各自议院途中不受逮捕的特权；开会期前被逮捕的议员，如其所属议会提出要求，须在会议期间予以释放。议员在各自议院发表的演说或进行的辩论，在任何其他地方不得受到质问。

参议员或众议员（内阁成员除外）在当选任期内不得被任命担任在此期间改置或增薪的联邦共和国管辖下的任何文官职务，凡在联邦共和国下供职者，在任期间不得担任任何一院议员。

第五十一条 参议院议长，副议长，众议院议长，副议长，不得同时兼任行政职务。

第五十二条 国会两院分别设置军事，国防，安全，情报，外交，司法，财政，经济，科技，教育，卫生，文化等常设专门委员会机构，负责监督审查相关政策的执行。

第五十三条 禁止任何党派以纪律处分，威胁或其他方式，强迫本党派议员投票。

第五十四条 国会是国家最高权力机关，任何通过威胁，贿赂，胁迫等手段干预国会会议议程的行为，均属于重罪。

第五十五条 众议院十分之三的议员联署，就可以进行总理的信任表决；如果过半数众议员投不信任票，总理即被罢免，需有产生新的总理；在新总理产生前，原总理及其内阁依然负责政府的正常运作。

第五十六条 一切征税议案，应首先在众议院提出，但参议院可处理其他议案的方式提出赞同修正案。凡是由众议院和参议院两院一致通过的每一个议案，经过国会同意，在成为法律前须送交联邦共和国总统签署后生效。凡须由参议员和众议院共商同意的每项命令，决议或表决（关于休会问题除外），经果国会同意，均须递交联邦共和国总统签署后生效。

第五十七条 联邦政府签署的国际条约，须经国会批准，方可生效。

第五十八条 国会有权赋课并征收直接税，间接税，关税与国产税，以偿还国债和用于联邦共和国共同防务与公共福祉，但所征各种税收，关税与国产税应全国统一。

以联邦共和国国家之信用借款；

管理与外国的，各州，市，自治区之间的贸易；

审查对外援助项目；

制定联邦共和国全国统一的归化条例和破产法；

铸造货币，厘定本国货币和外国货币的价值，无论是纸质的，金属的，数字的，还是不具有流通属性的纪念币；流通货币改制为“中国元”，可自由兑换的世界货币；

规制对伪造联邦共和国证券和流通货币的惩处；

确定度量衡的标准；

保障作家和发明家及其他科技工作者对各自著作，发明和创新，在一定期限内的专有知识产权权利，以促进科学和实用技术的进步；

实施语言文字改革，实现汉语言文字与日本，台湾，港澳同字同词同文同意；

英语成为“第二国语”；

审查区域建设规划，城市建设规划和城乡道路建设；

设立宪法法院之下的各级法院；

界定和惩罚海盗罪和公海上所犯的重罪以及违反国际公法的犯罪行为；

宣战权和战争动员令；

颁发捕押敌船和采取报复行为的许可证，制定有关陆上和水上俘获敌船的规则；

征集并装备自由军——陆军、海军、空军、但此项用途的拨款期限不得超过两年；

征集与装备、供给和维持国民警卫队，但此项用途的拨款期限不得超过两年；

制定统辖和规制陆海空军队的规则；

为征召民兵提供用度以执行联邦法律、镇压，叛乱和击退外敌入侵；

为组织，装备和规范民兵提供用度、并为统辖其中服役于联邦共和国的民兵提供用度，但民兵军官的任命和按照国会规定纪律训练民兵的权力，由各州，市，自治区保留。

对经过州，市，自治区立法会同意，由联邦共和国在各州，市，自治区购买的用于建设军事要塞，弹药库，兵工厂，船坞和其他必要建筑物的所有地方，亦行使同样的权力；

制定为执行上述各项权力和由本宪法授予联邦共和国政府或其他任何部门或官员的一切其他权力，所必要而适当的全部法律。

第五十九条 现有任何一州，市，自治区认定为进入或入境之人士，国会不得加以禁止，外国移民除外。

不得中止人身保护之特权，除非发生内乱或外患，对公共安全构成威胁，要求中止此项特权；

不得褫夺公权的法案或追溯既往的法律（除依本宪法上文规定的人口普查或统计的比例不得征收人头税或其他直接税）；

对于任何一州，市，自治区输出输入的货物均不得征收税金或关税；

任何有关商务或纳税的条例，均不得在各州，市，自治区的各自港口之间有失公允，亦不得强迫任何驶往或驶入一州，市，自治区的船只，车辆，飞行器驶入另一州，市，自治区或向另一州，市，自治区结关，纳税。

除法律规定收拨款外，国库不得出纳任何款项，一切公款收支的报告和账目应不时公布；

联邦共和国不得赐授任何贵族爵位，凡在联邦共和国担任报酬或有责任之职务者未经国会许可，不得接受任何国王，王公或外国的任何馈赠，薪酬，职务或爵位。

第六十条 各州，市，自治区不得缔结任何条约，结盟或组织邦联，不得对民用船只，车辆，飞行器颁发捕押敌船，敌车，敌飞行器之特许状，不得铸造货币，不得发行纸币，不得指定金银币以外的物品作为偿还债务的货币，不得通过掠夺公权的法案，追溯既往的法律和损害契约义务的法律，也不得赐授任何贵族爵位。

未经国会同意，各州，市，自治区不得对进口物资或出口货物征收任何税款，但为执行该州，市，自治区的检查法律和绝对必要的款项不在此限，任何的州，市，自治区对于进口贸易所征收的净收益应归联邦共和国国库使用，国会对所有此类法律有修改和管辖权；

未经国会同意，各州，市，自治区不得征收船舶的吨位税，不得在和平时期保持军队或军船；不得和另外一州，市，自治区或外国缔结任何协定或契约，亦不得从事战争，除非实际遭受入侵或遇到刻不容缓的危急情形。

第六十一条 国会应设立特别座位与通道，以供媒体记者采播会议和公民旁听会议，以及公众参观访问。

第六十二条 国会设立特别机构“政治清算委员会”，宣布中国共产党为非法组织，解散和取缔中国共产党各级党组织，就地封存中国共产党各地党组织的档案，没收中国共产党通过各种非法手段长期巧取豪夺国家和民众的财产，非法占有与非法得利，非法变更为“中国共产党的财产权”即所谓的“党产”；逮捕中国共产党主要成员及其家属，没收其个人及其家族的财产，对其进行司法审判，追究刑事责任。

第六十三条 国会设立特别机构“平反冤假错案委员会”，平反众多由于遭受到中国共产党独裁专制统治和法西斯暴政，实施红色恐怖而进行的政治迫害所造成的冤假错案受害者，赔偿经济损失和精神损失费用。

第六十四条 国会设立特别机构“公平分配委员会”，没收国有企业和国有资产，解散和取缔各级国有企业管理机构和国有资产管理机构，就地封存各级国有企业和国有资产管理机构的档案，对其资产规模和价值须重新审计与评估，公开竞标拍卖，所得净资产可依据全国总人口数量平均分配资产比例，所有公民可获得这些个资产股票的收益与分红，人人都有份额。此种股票 10 年内不得上市交易。

第六十五条 国会设立特别机构“病毒溯源调查委员会”，彻查新冠疫情真相及其损失，交代世人。

第五章 公民权利与义务

第六十六条 中华联邦共和国公民应具备的条件由法律规定之。外国人入籍中华联邦共和国需要通过语言，历史和法律等知识测试，并承认和遵守中华联邦共和国宪法，宣誓效忠中华联邦共和国。

第六十七条 公民享有一切基本人权，受到本宪法的保障，并作为始终不可侵犯的永久权利。

第六十八条 本宪法所保障的公民自由与民主权利，公民应珍惜和爱护，并不断的努力保持之。公民不得误解和滥用此种自由与民主权利，应负起用以增进和提高公共福祉水平的责任。

对于谋求生存，自由以及幸福的公民权力，只要不违反公共福祉，在立法及其它国政上都必须受到最大的尊重。

第六十九条 公民有维护宪法、遵守法律的义务。

第七十条 公民有保护环境，节约资源的责任。

第七十一条 人生而不同，自己不是别人的影子，每一个人都是独一无二和与众不同的个体主义者，由于人的认知能力千差万别，尊重个体和人格、尊重人与人之间的特质和差异性，保障个体主义者与众不同的计划和变化的生命历程与独特的生活方式。

人因为天性和能力的不同而适合选择不同的职业，保障公民自由选择从事符合其天性和意愿的职业的权利，不能够以追求平等为借口而抹杀人类天性的不同。

第七十二条 法律面前人人平等，在政治，经济以及社会关系中都不得以种族、信仰、性别，社会身份、地域、学历以及门弟的不同而有所差别和歧视。

第七十三条 公民个人的名誉权和隐私权，通信自由和个人数据安全受法律保护。

开放网禁，拆除防火墙。公民有权自由使用互联网和登录网址，行政机关不得另行设立违反本宪法的审查标准。

第七十四条 保障妇女儿童权利：

- 1，自主生育的权利。
- 2，保护胎儿的生命权。
- 3，育龄妇女的堕胎权。
- 4，禁止商业性代孕。
- 5，禁止侵犯和侮辱妇女和儿童的言语，行为。
- 6，拐卖妇女和儿童，皆属于重罪。
- 7，强迫妇女卖淫，属于重罪。
- 8，逼迫或携带儿童乞讨与流浪，卖艺，皆属重罪；如果儿童是非亲生子，须加重处罚。
- 9，不得使用与雇佣童工。

第七十五条 保障残障人士和孤寡老人的权利：

1. 享有接受教育的权利。
2. 享有工作的权利。
3. 享有社会保障优先权。
4. 禁止侵犯和侮辱残障人士与孤寡老人的言语，行为。
5. 公共交通工具和公共设施，应标著有醒目的残障人士停靠与休息区位的标志，

第七十六条 一切联邦官员，国会议员、地方官员均是为公民服务的，是公民的公仆，不是官老爷。总统，副总统，总理，副总理，参议院议长，副议长，众议院议长，副议长，国会议员以及其他联邦公职人员，地方立法会议员。地方行政官员，均须进行每一年度的家庭财产收入公示，接受媒体和公众的监督。

所有的联邦政府官员，国会议员，地方立法会议员，行政官员在履行职责时，公民都有权利录音录像和拍照，提出质问，主政官员应如实回答。

第七十七条 公民享有选举权和被选举权，年满 18 岁的公民均有权参加选举投票：

1. 选举和罢免联邦官员，国会议员，地方议员，地方官员，。
2. 在一切选举中、不得侵犯投票的秘密。对于选举人所作的选择，不论在公的或私的方面，都不得追究责任。

第七十八条 任何人对损害的救济，联邦官员，国会议员的罢免，法律，命令以及规章的制定，废止和修改以及其他有关事项，都有和平请愿的权利。

任何人都不得因进行请愿而受到歧视与迫害。

第七十九条 个人私有产权神圣不可侵犯，保护公民个人的合法私有产权。

禁止为寻求财富的平等而从事侵犯公民个人私有产权的言语和行动。

非因公共利益，不得征收或剥夺公民财产；依法征收须给予合理补偿。

公民个人通过购买等途径获得的土地和房屋不动产权属于公民个人的永久产权，可以买卖，租赁，继承，赠与，抵押都商业行为。

公民个人的宅基地权属于公民个人的永久产权。

农村的基本农地和林地数量，经确权后，依据村民人口基数，按照相应比例无偿分配给村民。

公民个人的基本农地或林地，属于公民个人的永久私有产权，受法律保护。

公民的房屋，住宅，土地，不可被任意拆毁或侵占；公民有权保护自己的个人永久私有产权。

第八十条 公民有权自由成立公司，企业，自主经营，自负盈亏。

第八十一条 公民有成立私人媒体的权利。禁止成立附属于国家权力机构的媒体。

第八十二条 妓院合法化和性交易合法化。

从业者须年满 18 岁，定期进行身体健康检查，申领特许经营许可证。

第八十三条 任何器官移植，器官来源须有明确的提供者，提供者应签署“知情同意书”。凡涉及非法器官移植的医生，护士，捐客及相关人员，均属于重罪。

第八十四条 私下赌博数额不超过当地平均一天工资的，不予追究。赌博机不得摆放在专业赌场之外的地方。

第八十五条 公民有在安全，卫生的工作环境下，劳动和通过劳动获得报酬的权利与义务。

第八十六条 公民有合理的工作，休息时间的权利。

第八十七条 公民有工伤损害赔偿的权利。

第八十八条 有关工资，劳动时间，休息以及其他劳动时间的基本标准，由法律规定之。

第八十九条 禁止任何形式的奴役和强迫劳动。

任何人都不得受任何奴隶性拘束，并且除因犯罪而受到处罚外，对任何人都不得违反本人意志而使其服苦役。

第九十条 尊重企业家独特和重要的贡献，保护“企业家精神”。

第九十一条 保护“契约精神”，保障市场和合同，打击与惩罚违约欺诈行为。

第九十二条 保护知识产权和创新精神。

第九十三条 结社自由。公民有权成立 工会，农会，协会以及其他社会组织。

第九十四条 在不违反公共福祉的范围内，任何人都有居住，迁移以及选择职业的自由。

第九十五条 不得侵犯任何人移往国外或脱离本国国籍的自由。

第九十六条 公民有依法纳税的义务。

第九十七条 公民有依法服兵役的义务。

第九十八条 公民有接受义务教育的权利。

可根据其年龄，能力和智力状况，接受不同门类与层次的学习或培训。

第九十九条 思想及意志的自由，不受侵犯。

第一零零条 对任何人的宗教自由都给予保障。

第一零一条 禁止以自由为借口，传播极端思想与言论，危害公民社会和人权，法西斯主义，共产主义，军国主义，伊斯兰原教旨主义，爱国与民族主义，儒教主义，反犹太主义，恐怖主义均被列入异端邪说，因其涉及颠覆本宪法的基本原则，属于严重罪行。

第一零二条 国家将基都教奉敕为“国教”。合一联结，作主门徒，活出主爱，国度宣教。只有基督教现代文明可以拯救中国。

第一零三条 保障学术自由，惩处学术造假。

第一零四条 实施小学和中学素质教育制度；废除高考升学制度。

第一零五条 全体公民都享有健康和文化的最低限度的生活权利。

第一零六条 国家在生活的一切方面为提高和增进公共福祉，社会保障以及公共卫生而努力。

第一零七条 婚姻仅以两性的自愿结合为基础而成立，男女性别平等，以夫妇平等权利为根本，必须在相互合作之下予以维持婚姻，实行一夫一妻制；消除落后婚俗，禁止彩礼和买卖婚姻。

第一零八条 关于配偶，监护权，财产权，继承权，选择居所，离婚以及有关婚姻和家庭的其他事项，必须以个人尊严与两性平等为基础制定之。

第一零九条 不经法律规定的手续和程序，不得剥夺任何人的生命或自由，或课以其他刑法。

第一一零条 不得剥夺任何人在法院接受裁判的权利。

第一一一一条 除作为现行犯被逮捕者外，如无主管的司法机关签发并明确指出犯罪理由的拘捕证，均不得加以逮捕。

第一一二条 对任何人的住所，文件以及持有物不得侵入，搜查或拘留。此项权利，除第一一一一条规定外，如无依据正当理由签发并明示搜查场所及扣留品的命令书，一概不得侵犯。

第一一三条 搜查与扣留，应依据主管司法机关单独签发的命令书施行之。

执法人员家访，须持有地方法官签署的搜查令，否则，无权进入房屋检查。

面对执法人员，本宪法赋予保护公民的权利，包括：

1. 你有权保持沉默，你可以寻求律师帮助。
2. 你所说的话，都将被作为呈堂供证。
3. 我不同意你搜查我的汽车。
4. 我不同意你翻看我的手机。
5. 我不同意你检查我的电脑。
6. 如果执法人员没有出示法官签署的搜查令，公民有权拒绝开门。
7. 没有律师在现场，公民可以不说话，可以不签署任何文件。
8. 公民有权寻求律师帮助，但政府不会提供免费律师服务。

第一一四条 在一切刑事案件中，被告人享有接受法院公正迅速审判的权利。

第一一五条 刑事被告人享有询问所有证人的充分机会，并有使用公费通过强制手续，为自己寻求证人，证言，证物的权利。

第一一六条 绝对禁止司法人员施行拷问与酷刑。任何非法拘禁，酷刑，迫害等反社会，反人类，反文明的私刑家法，均受到法律惩处。

第一一七条 刑事被告人在任何场合都可以委托有资格的辩护人，被告本人不能自行委托时，可由国家免费提供之。

第一一八条 以强迫，拷问，欺诈或威胁所得的口供，或经过非法的长期拘留或拘禁后获得的口供，均不得作为证据。

第一一九条 任何人如果对自己不利的唯一证据只是本人口供时，不得背判有罪或课以刑罚。

第一二零条 任何人在其实行的当时为合法的行为或依据被判无罪的行为，均不得继续追究刑事上的责任。并且，对同一种犯罪行为不得重复追究刑事上的责任。

第一二一条 公诉机关出具的起诉书，仅为指控；所有被告人在未经法院依法判决其罪名成立之前，只是犯罪嫌疑人，均被推定为无罪。

第一二二条 任何人在拘留或拘禁后被判处无罪时，可依据法律规定向国家请求国家赔偿。

第一二三条 公民拥有持枪械权，须年满二十三岁。国家对枪械管理实行准入登记和监管制度，对公民持枪械实行资格审查，应考量精神健康，过往犯罪记录等因素。

私人不得组建或参与准军事组织。

第一二四条 在面对恶意霸凌时，公民有权采取反击行动，绝不退让而无需承担法律责任。

第一二五条 在他人擅自侵入你的住宅且当时感觉到生命和财产受到迫在眉睫的危险时，公民可以采取一切手段进行自卫行动。

第一二六条 建立“轻微犯罪封存记录制度”，轻微犯罪者不必到监狱服刑，而应在社区服务，复归社会，正常生活。

第六章 司法

第一二七条 联邦共和国的司法权属于宪法法院和国会不时委任和设立的下级法院。宪法法院，高级法院和下级法院的法官行为端正，得继续任职，并应在规定的时间内得到薪酬，此项薪酬在他们任职期间不得减少。

第一二八条 建立现代文明的司法制度，废除死刑，修改为“终身监禁”，因为没有什么比失去自由还要更加痛苦的事情。司法理应理解苍生疾苦，不仅要威严，还要慈祥 and 温暖，体现人道主义关爱和现代法治精神。服刑就是惩罚，惩罚是为了预防，治病是为了救人，不是为了整人，刑罚的是罪，而不是人。根据“罪责自负”原则，一人做事一人担当，刑责和犯罪标签不应株连到近亲属和亲朋好友身上，防止犯罪人员再次犯罪，抑制暴力犯罪对社会的危害，为刑满释放人员回归家庭，融入社会，正常生活，创造出一个包容性和非歧视性的社会宽松环境。

第一二九条 司法权的适用范围包括由于本宪法，联邦共和国法律和根据联邦共和国权力已缔结或将缔结的条约而产生的有关普通法和衡平法的所有案件。关于海事法和海事管辖权的所有案件，联邦共和国为一为当事人的诉讼，两个或两个以上的州，市，自治区的诉讼；(一州，市，自治区和其他州，市，自治区之间的诉讼)，不同的州，市，自治区公民之间的诉讼；同州，市，自治区公民之间对不同的州，市，自治区转让与土地的所有权的诉讼（一州，市，自治区或其公民同外国公民或居民之间的诉讼）。

涉及大使，公使和领事以及一州，市，自治区为一方当事人的诉讼案件，宪法法院有初审管辖权，对上述所有其他案件，不论法律方面还是事实方面，高级法院有上诉管辖权，但须依照国会所规定的例外和规章。

除弹劾案外，所有罪行皆由陪审团审判和裁决。此种审判和裁决在罪行发生的州，市，自治区内进行。但如犯罪并非在一州，市，自治区内发生，审判应在国会以法律规定的一个或若干个地点举行。

第一三零条 司法独立，法院依法行使审判权，不接受行政权力和立法权力的干涉。

第一三一条 高级法院负责法律争议的终审判决。

第一三二条 法官依法独立行使审判权，任职到 65 岁，对法官的履职能力由国会定期进行评估确认，每 3 年评估一次。

法官违法，构成犯罪，将被剥夺法官资格。

第一三三条 国家实行陪审团制度，在涉及刑事，民事和宪法案件中，法官须从司法管辖区的合格公民中定期随机选取陪审团成员，定期组成陪审团，由陪审团依据法律事实做出裁决，陪审团裁决具有法律效力，法官须依据陪审团的裁定做出最终判决。

法院要有严格的隔离措施，确保陪审团成员人身安全，依法履行陪审团职责，实现公平和公正的审判。

联邦和地方行政机关支付陪审团成员的误工费和食住费等费用。

涉及国家安全，外交，重大经济事务的案件，可不适用陪审团制度。

第一三四条 司法审判过程必须公开透明，允许公民和媒体旁听，接受社会监督。

第一三五条 对联邦共和国的叛国罪，只限于同联邦共和国作战或依附其敌人，给予其敌人的帮助和庇护，无论任何人，除根据两个证人对同一明显行为的作证或本人在公开法庭上的供认，不得被判定为叛国罪。

国会有关宣告对叛国罪的惩处，但对因叛国罪而被掠夺公民权的人士不得掠夺其对继承人的遗赠权或没收其财产，除非其仍在世。

第一三六条 每州，市，自治区对于其他各州，市，自治区的公共法令，案卷和司法程序应给予充分信任和尊重，国会得以一般规定证明此类法令，案卷和司法程序的方式和规定他们所具有的效力。

第一三七条 每州，市，自治区的公民享有各州，市，自治区公民的一切特权和豁免权。

在任何一州，市，自治区被控告有叛国罪，重罪或其他罪行的人士，如逃脱该州，市，自治区法网而在其他的州，市，自治区被查获时，应根据他所逃离之州，市，自治区行政机关的要求将他交出，以便解送到对犯罪行为有管辖权的州，市，自治区。

（根据一州，市，自治区法律在该州，市，自治区服苦役或劳改的人如逃脱往他州，市，自治区，不得因他州，市，自治区的法律或规章而免除此种苦役或劳改，而应根据有权获得此重罪或服刑的当事人的要求将该人交出。）

第一三八条 新州，市，自治区可由国会接纳加入本联邦，但不得在任何其他州，市，自治区的管辖范围内组成或建立新州，市，自治区。未经有关州，市，自治区立法会和国会的同意，也不得将两个或两个以上的州，市，自治区合并或将几个州，市，自治区的一部分合并成新州，市，自治区。

第一三九条 联邦共和国向本联邦各州，市，自治区保证实行自由民主宪政体制，保护各州，市，自治区免遭外敌入侵，并应各州，市，自治区立法会，州，市，自治区行政长官（在州，市，自治区立法会不得召集时）之请求评定内乱，对内乱分子进行司法审判，追究其叛国罪，危害国家安全罪的刑事责任。

第七章 军事与国防

第一四零条 中华联邦共和国建立统一的国家军队，名称为“自由军”。

第一四一条 自由军不是党派斗争的政治工具或打手，也不是某党派或某个人的子弟兵；维持常备军队 50 万人的规模，保家卫国。

第一四二条 自由军只接受文职政府的领导，军队不得干预政治，军队的职责仅限于忠诚宪法，履行宪法，保护宪法，并须要向宪法宣誓。军队的第一要务永远是忠诚于民选的国会。

誓词：宪法是中华联邦共和国的立国之本，亿万同胞福祉所在。忠于宪法，捍卫宪法，尊重和维护国会民主的核心地位，服从由国会产生的政府，不干预政治，履行职责，保家卫国。

第一四三条 军队的军事指挥权属于总统。

第一四四条 军队的军事行政权归于总理。

第一四五条 国防部部长由文官担任，国防部部长应是现任的众议院议员，内阁成员之一，国防部部长须定期或不定期的向总统，总理，国会汇报军事与国防工作，接受国会的监督和质询。

第一四六条 在和平时期，总统授权国防部领导日常的军事指挥和国防建设。

第一四七条 军队的最高军衔军职是联合作战参谋部总参谋长。

第八章 财政

第一四八条 处理中华联邦共和国财政的权限必须根据国会的决议行使之。

第一四九条 新课税种或变更现行税种，必须有法律或法律规定的条件作依据。

第一五零条 国家费用的支出或国家承担债务必须根据会决议。

第一五一条 内阁编选每一会计年度的预算必须向国会提出，经其审议通过。

第一五二条 为补充难以预见之预算不足，可根据国会决议设置预备案，由内阁负责其支出。

第一五三条 所有预备之支出，内阁必须于事后取得国会追认。

第一五四条 总统府，总理府，国会的一切财产均属于联邦共和国国家所有。总统府，总理府，国会的一切费用必须列入预算，经国会决议通过。

第一五五条 公款以及其他财产可以为国家的慈善教育或博爱事业，提供方便或维持活动支出。

第一五六条 各联邦成员可依法管理地方财政税收，及公共资源，但应按比例向联邦政府缴纳必要的财政份额。

第一五七条 联邦政府，国会确保财政公平，适当转移支付贫困地区，防止地区间发展严重失衡。

第一五八条 国家的收支决算，每年度均须由独立的第三方会计审计院审计，内阁必须于下一个年度将决算和此项报告一并向国会提交。

第一五九条 会议审计院之组织及权限由法律规定之。

第一六零条 内阁必须定期至少每年一次将国家财政状况向国会及公民提出报告。

第九章 地方自治

第一六一条 关于州，市，自治区地方立法会和行政机关的组织运营事项，根据州，市，自治区地方自治的宗旨由法律规定之。

第一六二条 各州，市，自治区地方立法会和行政机关根据法律规定设置立法会和行政机关为其议事和执行机关。

第一六三条 各州，市，自治区地方行政机关的法官，立法会议员以及法律规定的其他官吏，由该州州，市，自治区的公民直接选举之。

第一六四条 各州，市，自治区地方行政机关有管理本州，市，自治区的公共财产，处理事务以及执行行政的权力，可在法律范围内制定条例。

第一六五条 仅适用于某一特定州，市，自治区的行政机关的特别法，根据法律规定，非经该州，市，自治区地方行政机关公民投票半数以上同意国会不得制定。

第一六六条 各联邦成员可依据本宪法制定地方基本法，但不得违反国家统一原则。

第一六七条 各联邦成员享有行政，立法，司法自治权，但不得违背本宪法规定。

第一六八条 州，市，自治区城乡的安全管理权归属于各州，市，自治区的警察。

第一六九条 各州，市，自治区可组建一支不超过 1000 人的国民警卫队。在和平时期，归属地方行政长官领导。

国民警卫队的任何军事调遣行动，应事先报告国防部。

第一七零条 各州，市，自治区立法会和行政机关不得出台或实行限制商品自由流通的法律法规和行政命令。

第一七一条 联邦政府尊重地方文化，语言和宗教习俗传统，非物质文化遗产保护遗产等，提供必要支持。

国家在推广国语的同时，包容和鼓励地方方言的使用，如：粤语，沪语，吴语，客家话等及其他少数民族语言。地方方言和少数民族语言是中华文化多元性不可或缺的组成象征。

第十章 最高法律

第一七二条 本宪法为中华联邦共和国国家的最高法律，是国家的根本大法，任何个人或组织都不得凌驾于宪法和法律之上。凡是与本宪法条款相反，与人民为敌的法律，法规，命令，诏敕以及有关国务活动的其他政府行为全部或部分，我们均将其排除之，一律无效。

第一七三条 本宪法对中华联邦共和国公民所保障的基本人权，是人类为争取自由与解放经过长期努力与奋斗而收获的文明进步成果，这种权利已于过去几经历历史和现实的考验，被确认为现在及将来公民不可侵犯的永久权利。

第一七四条 设立宪法法院，专门负责审查法律，行政命令，是否违反宪法。

第一七五条 公民，机构或议会均可向宪法法院提出违宪诉讼，法院须在限定的时间内作出裁决。

第一七六条 本宪法正式通过前，联邦共和国所承担的一切债务与承诺的一切义务在本宪法下，如在联邦条例下仍然有效。

第一七七条 中华联邦共和国缔结的条约及已经确立的国际法规，皆为国家最高法律，必须诚信遵守之。

第一七八条 总统，副总统，总理，副总理，参议院议长，副议长，众议院议长，副议长，国会议员，法官以及其他联邦官员，州，市，自治区地方官员，陆海空军官兵，国民警卫队和民兵，均负有尊重和拥护本宪法的义务。并且，应宣誓和作代誓言拥护本宪法，但永远不得以宗教标准作为担任联邦共和国属下任何官职或公职之条件。

第十一章 国旗

第一七九条 五色旗（暂定）

五色旗代表的是各个民族平等与团结的理念精神，传承中华民国北洋政府（中华第一共和国）法统，消弥中国共产党独裁专制统治造成的民族隔阂与恩怨，建立现代文明的自由民主宪政国家，实现华人百余年来锲而不舍的追求和梦想。

第十二章 国徽

第一八零条（待定）

第十三章 国歌

第一八一条 《梅花》（暂定）

《一》

梅花 梅花满天下，愈冷它愈开花；梅花坚韧象征我们，巍巍的大中华。
看啊遍地开了梅花，有土地就有它，冰雪风雨它都不怕，它是我的国花。

《二》

梅花 梅花满天下，愈冷它愈开花；梅花坚韧象征我们，巍巍的大中华。
看啊遍地开了梅花，有土地就有它，梅花竟然向着我们，巍巍的大中华。

第十四章 首都

第一八二条 政治首都：上海。

第一八三条 文化首都：南京，北京，西安，重庆，广州。

第一八四条 经济首都：香港。

第一八五条 司法首都：武汉。

第十五章 修订

第一八六条 国会在两院各自有三分之二以上议员认为必要时应提出本宪法的修正案。又如有三分之二的州，市，自治区立法会提出申请，亦应召开制宪会议提出修正案。修正案无论由两者中的任何一种方式提出，均须向全体公民宣告，进行全民公决，并得其承认。

此种承认，必须在特别公民投票或国会规定的选举时进行的投票中获得半数以上赞成。

第一八七条 本宪法的原始条文不得修改。

第一八八条 任何修改均不得削弱或减少自由，民主，法治，人权保障等基本原则。

第一八九条 宪法的修订在前项承任后，总统即以公民的名义，作为本宪法的一个组成部分公布之。

第十六章 附则

第一九零条 本宪法自公布之日起，在全国民众中开展全民立宪运动，普及宪法知识，提高法律水平和执政能力建设，促进公民运用法律手段维护自身合法权利。

第一九一条 本宪法自全体公民公投通过之日起生效，所有法律法规必须在规定期限内调整，以符合本宪法规定之。

第一九二条 任何过渡期间的法律冲突问题，由宪法法院裁决。

第一九三条 施行本宪法所必要的法律规定，参议院议员的选举，召集国会手续，以及为施行本宪法而必要的准备工作，可于上项日期之前进行之。

第一九四条 本宪法施行之际，如参议院尚未成立，或参议院成立而尚未无法展开工作时，在其成立或尚未工作之前由众议院代理行使国会的权力。

第一九五条 根据本宪法产生的第一届参议院议员，其中半数的任期为三年。此等议员按照法律规定决定之。

第一九六条 本宪法公布后，民众直接选举出第一届总统，副总统。

第一九七条 第一届国会应与第一届总统一一起，并在指定时间和地点，开始执行本宪法。

第一九八条 本宪法施行时，现任任职的内阁部长，众议院议员，参议院议员，法官以及其他联邦和地方官员，其地位与本宪法承认的地位相冲突者，除法律有特别规定外，不因本宪法之施行而当然失去职位，但根据本宪法而选出或任命其后任者时，即当然失去其职位。

田敏 等人谨立
二零二五年三月十五日
農曆乙巳年二月十六
民国一一四年三月十五日